



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חולון**

מס' תיק: 4/402/2020

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין  
אורי שלומאי**

**נציגות שיפוץ הבניין מרחוב הרצל 80 ו-82 ודולפין 10 בת ים**  
ע"י מורדו אוזילדז' ו/או מרדכי בטש ו/או אורלי עמור

תובעת

באמצעות עו"ד שמיר מסיקה כנרת ועו"ד עדי שוורץ  
שד' העצמאות בת 38 בת ים - ת.ד. 98  
טל': 0524873940 פקס: 0777080882,

נגד

**שני מאיר**  
רקאנטי 4 תל אביב  
טל': 0544718050 פקס: 035372626

נתבע

## **פסק דין**

1. ענייננו בתביעה כספית בסך 42,300 ש"ח עבור הוצאות מיוחדות לשיקום ושיפוץ הבית המשותף שברחוב הרצל 82 בת ים, הידוע כגוש 7140 חלקה 276 (להלן: **הבית המשותף**). התובעת היא נציגות שהוקמה לצורך שיפוץ הבתים (להלן: **הנציגות או התובעת**), הנתבע הוא הבעלים של תת-חלקה 21. יצוין כי התביעה הוגשה ביום 17.9.2020 ונדונה בפני כב' המפקחת דגנית קציר-ברין, אך מאחר שכב' המפקחת קציר ברין מונתה למפקחת בכירה תל אביב-יפו, המשכתי לדון בתביעה למן הנקודה אליה הגיעה מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: **חוק המקרקעין**)).

2. בהתאם לכתב התביעה, הבית המשותף יחד עם בתים סמוכים לו והמצויים באותו גוש וחלקה (ברחוב הרצל 80 ודולפין 10 בבת-ים; להלן: **הבניינים**) הוכרזו כמבנים מסוכנים. אי-לכך, נדרשו בעלי הדירות לבצע עבודות לשיקום הבתים לשם הסרת המסוכנות (להלן: **פרויקט השיפוץ**) – וזאת בכדי למנוע את חשיפתם של בעלי הדירות לאישומים פליליים (שאף נפתחו נגד הדיירים) או קנסות, למנוע את קריסתם של הבתים וכן לצורך הסרת ההכרזה על הבתים כמבנה מסוכן. לצורך כך, בחודש דצמבר 2017 קיבלה האסיפה הכללית החלטה בנושא ההסכמה לשיפוץ ומינוי נציגות שתטפל בנושא ואף קיבלה את הסכמתו הטלפונית של הנתבע (ראו נספח ב' לכתב התביעה). לאור זאת, התקשרה הנציגות עם "לירז את ליאב אחזקות ומבנה בע"מ" לביצוע העבודות (להלן: **הקבלן**). עלותן הכוללת של



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חולון**

**מס' תיק: 4/402/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עבודות השיפוץ הוערכה בכ-3,150,000 ש"ח, כאשר חלקו היחסי של הנתבע הוא סך של 42,300 ש"ח. ברם, חרף מספר פניות מטעם התובעת או מי מטעמה, הנתבע לא ניאות לשלם את חלקו. נוסף על זאת, התבקש לחייב את הנתבע (ונתבעים נוספים, שבינתיים ניתנו פסקי דין בעניינם) בסך של 3,000 ש"ח דמי בטלה לנציגי התובעת, שכן אלו טרחו ושקדו על-מנת לקדם את פרויקט השיפוץ ונאלצו להתמודד עם התנגדויות הסרבנים ובכללם הנתבע.

3. הנתבע טוען מנגד כי מדובר בתביעה שמהווה שימוש לרעה בהליכי משפט, ונועדה לשמש כסות להתנהלות קלוקלת וחסרת תום לב של התובעת. התובעת הציגה את הדרישה לתשלום לבעלי הדירות רק לאחר שהתקשרה בחוזה עם הקבלן, בעוד שהנתבע הודיע לתובעת בטרם ההתקשרות על דרישתו לקבלת מידע מפורט על תנאי ההתקשרות עם הקבלן, עלויות הפרויקט, ההוצאה הצפויה לכל דייר ופרטים על ההתנהלות הכספית הצפויה. ברם, חרף הדרישות הנ"ל התובעת התעלמה מהן והמשיכה להתנהל עצמאית תוך "קביעת עובדות בשטח" וכשלה במילוי אחר הוראותיו של חוק המקרקעין. כמו כן, הנתבע מכחיש כי השתתף טלפונית בישיבה לבחירת ועד השיפוץ. לעניין הצורך בשיפוץ בשל ההכרזה על הבית המשותף כמבנה מסוכן נטען כי על התובעת היה לקבלת את הסכמת הדיירים והתשלומים טרם תחילת השיפוץ, ומשלא עשו כן למעשה נטלה התובעת על עצמה את האחריות לתוצאות מעשיה.

4. גם לגופו של עניין הנתבע מכחיש את סכום החוב הנטען, שכן חובו היחסי נקבע באופן שרירותי וללא מתן אפשרות לעיין בספרי החשבונות או העברת ביקורת טרם תחילת השיפוץ ובמהלכו. הליכי בחירת הקבלן המבצע ושאר נותני השירות בוצעו ללא קיום מכרז או קבלת האישורים המתאימים מהאסיפה הכללית. כמו כן, הוכחש סכום עלות השיפוץ (למעלה מ-3 מיליון ש"ח) שכן לא התקבלו הצעות נוספות וההליך כולו נוהל במחשכים – חרף דרישות הנתבע לשקיפות בכל שלבי השיפוץ ובניגוד להוראות סעיף 16 לתקנון המצוי. לעניין שכר בטלת נציגי התובעת טען הנתבע שהנציגים לקחו על עצמם את התפקיד בהתנדבות, וכן נטען כי במעשיהם והתנהגותם של הנציגים הם הובילו להתנגדויות ולהוצאות מיותרות.

### **ההליכים הדיוניים**

5. ביום 24.11.2020, טרם התקיים קדם משפט ראשון בתיק, הגיש הנתבע בקשה לעיון וגילוי מסמכים ספציפיים, בה התבקשו הבאים: כל רשימות או הנהלת החשבונות המפרטים את כל התשלומים שבוצעו, ומקבלי התשלומים, בגין פרויקט השיפוץ; כל רשימות או הנהלת



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חולון**

**מס' תיק: 4/402/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החשבונות המפרטים את כל התקבולים שהתקבלו מהדיירים בגין פרויקט השיפוץ; כל ההסכמים שנחתמו בגין הפרויקט. ביום 24.12.2020, לאחר חילופי תגובות בין הצדדים, ניתנו החלטות על-ידי כב' המפקחת קצרין המורות על העברת המסמכים לידי הנתבע.

6. קדם משפט ראשון התקיים ביום 14.6.2021 ובמהלכו כאמור, ניתנו פסקי דין נגד חלק מהנתבעים שלא שילמו את החלקם – אם בדרך מתן תוקף של פסק דין להסכמות ואם בדרך של מתן פסקי דין בהעדר הגנה. בענייניו של הנתבע עיקר הדיון נסוב סביב עניין העברת המסמכים הקשורים בחשבונות ועלויות הפרויקט – וזאת חרף החלטותיה בעבר של כב' המפקחת קציר-ברין. בסיומו של הדיון ניתנה החלטה לפיה בהתאם להסכמות הצדדים התובעת תעביר לנתבע את המסמכים הבאים תוך 7 ימים:

א. דו"ח גבייה מהדיירים עבור השיפוץ;

ב. חשבוניות מקבלן השיפוצים;

ג. חשבוניות ליווי משפטי;

ד. חשבוניות מהנדס מלווה.

עוד נקבע כי "תוך 10 ימים מיום המצאת המסמכים לנתבע 1, יודיע הנתבע לב"כ הנציגות באשר לתשלום חובו. ב"כ הנציגות תעדכן את לשכת המפקח ואראה בעניין המשך ההליכים".

7. ביום 30.11.2022 עדכנה התובעת כי חרף העברתה את המסמכים הרלוונטיים לנתבע, האחרון לא ניאות לשלם את חובו הכספי.

8. ביום 1.12.2022 הגיב הנתבע על הודעת העדכון מטעם התובעת, וטען כי בניגוד לאמור בהודעת העדכון לא הועברו כלל המסמכים הנדרשים. זאת, שכן המסמכים שנשלחו הם אותם מסמכים שנשלחו בעבר והם אינם המסמכים שהתבקשו. נטען שכל שהועברו הם "כתב כמויות" שאינו מעיד על הסכומים שהוצאו בפועל אלא מדובר בהערכה גסה, וכן חשבוניות של מפקח בנייה בסך 60,000 ש"ח – וכל אלו מתוך הוצאות לכאורה של מעל 3 מיליון ש"ח. עוד הלין הנתבע כי בהתאם להחלטה מיום 14.6.2021 היה על התובעת להעביר את המסמכים תוך 7 ימים, ואולם חלפה כשנה וחצי לאחר מתן ההחלטה ולא הועברו המסמכים. יתר על כן התבקש לדחות את התובענה כנגד הנתבע בגין אי-קיום התובעת אחר הוראות ההחלטה מיום 14.6.2021.

9. ביום 11.1.2023 הגיש הנתבע בקשה למחיקתו מכתב התביעה בשל אי-המצאת המסמכים שבהחלטה מיום 14.6.2021 וכן מן הטעם של מחיקה מנהלית בשל חוסר מעש. בהחלטתי



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חולון**

**מס' תיק: 4/402/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מאותו יום קבעתי כי "בהתאם להודעת עדכון מטעם התובעת מיום 30.11.2022 המסמכים הועברו לידי הנתבע 1. משכך, ובהינתן מחלוקת עובדתית הבקשה תידון במעמד בדיון ביום 15.2.2023".

10. ביום 15.2.2023 התקיים דיון, אולם הנתבע לא הגיע. משכך, ולבקשת התובעים, ניתן נגד הנתבע (ונתבעים נוספים) פסק דין בהעדר הגנה והתייצבות (ראו שם, בפסקאות 6-7).

11. ביום 20.2.2023 הגיש הנתבע בקשה לביטול פסק הדין כנגדו (תיק 4/58/2023) מיום 15.2.2023. בתגובת התובעת לבקשה, ביום 5.3.2023, זו הותירה לשיקול דעתי את ההכרעה בבקשה. לפיכך, ביום 5.3.2023 קיבלתי את הבקשה לביטול פסק הדין וכן השתתי על הנתבע תשלום הוצאות לתובעת.

12. ביום 26.3.2023 התקיים דיון בנוכחות הצדדים כאשר הדיון נסוב, שוב, בעניין המסמכים שעל התובעת היה להעביר לידי הנתבע. במסגרת הדיון ובהעדר קבלות שהומצאו על כלל העבודות, הצעתי לצדדים להתחקות אחר הוצאות הנציגות באמצעות תדפיסי חשבון הבנק ופנקסי השיקים (ראו: עמ' 6 לפרוטוקול), ובהחלטתי בתום הדיון קבעתי שהתובעת תעביר לידי הנתבע את דפי התנועות של הבנק בו מתנהל חשבון הבנק של שיפוץ הבית המשותף החל משנת 2017 וכן את פנקסי השיקים מהם שולמו חשבוניות השיפוץ.

13. ביום 24.4.2023 הגיש הנתבע בקשה בגדרה התבקש – שוב – למחוק את התביעה כנגדו, מאחר שהתובעת לא העבירה את המסמכים הנ"ל לידי.

14. ביום 1.5.2023 השיבה התובעת לבקשת המחיקה, והסבירה כי טרם קיבלה לידיה את כל המסמכים הנדרשים מהבנק וכי היא מבקשת ארכה להגשת כלל המסמכים – שכן אלו לא נמצאים אצלה. כמו כן צרפה העתק ספחי פנקס השיקים, בהתאם להחלטה מיום 26.3.2023. יתר על כן, צוין כי מלוא התחשיבים, המאזנים והמסמכים המצויים אצל התובעת הועברו מספר פעמים לנתבע, ברם אלו אינם מספקים את הנתבע וזה עומד בדרישתו העיקשת לעיון בתדפיסים.

15. ביום 4.5.2023 הגיב התובע לתשובת התובעת, נטען כי התובעת מתעלמת מלהשיב לבקשת הנתבע לגופה, ובמקום זאת בחרה לבצע מקצה שיפורים תוך העלאת טענות לא רלוונטיות. עוד, ובניגוד לאמור בתשובת התובעת, הנתבע מעולם לא קיבל לידי "מאזנים" וכי מעולם לא ביקש תדפיסי בנק. כמו כן, הנתבע עומד על זכותו לקבל ולעיון בחשבוניות, דוחות כספיים מבוקרים ונהלת חשבונות מסודרת של הפרויקט. יתרה מזאת, הנתבע התנגד לאפשר לתובעת ארכה, שכן במהלך השלוש שנים וחצי האחרונות התובעת מתעלמת מדרישותיו לקבל את המסמכים, מצווי המפקח והחלטותיו. לתובעת ניתנו מספר הארכות



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

**מס' תיק: 4/402/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על-מנת לקבץ את המסמכים אך ללא הועיל, כך לדוגמה חלפה שנה וחצי מן ההחלטה מיום 14.6.2021 לפיה על הנתבעת היה להעביר את המסמכים לנתבע תוך 7 ימים. עוד הוער כי ספחי ההמחאות שצורפו על-ידי הנתבעת (ביום 1.5.2023 בתשובת התובעת) אינם מסתכמים לסכום אותו תבעה התובעת.

16. בהחלטתי מיום 8.5.2023 קבעתי כי בהחלטתי מיום 26.3.2023 הוריתי לתובעת להמציא מסמכים ספציפיים (דפי התנועות של הבנק וכן את פנקסי השיקים), ובאשר ליתר המסמכים שהתבקשו על ידי הנתבע – מקומם בתביעה נפרדת של הנתבע. לגופו של עניין הוריתי לתובעת להמציא לידי הנתבע את דפי החשבון עד ליום 14.5.2023.

17. ביום 4.6.2023 הגישה התובעת עדכון כי המציאה את תדפיס הבנק ועל כן התבקש להורות לנתבע להסדיר את חובו.

18. ביום 29.2.2024 הגיש הנתבע בקשה למחיקת כתב התביעה מחמת אי-הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת במועד וכן לא התקבלה כל בקשה להגשת ארכה. כמו כן התבקש לחייב את התובעים בהוצאות. לשיטת הנתבע אי-הגשת התצהיר יורדת לשורשה של התביעה ופוגעת בזכויות דיוניות ומטריאליות, ופוגעת בבירור עובדות התביעה ומאיינת את כתב התביעה. זאת ועוד, אין מדובר בפעם הראשונה בה הנתבעים נמנעים מלקיים החלטות של המותב דנא.

19. ביום 6.3.2024 הגיבו התובעים לבקשה למחיקת התביעה, בה נטען כי מועד הגשת התצהירים נבעה בשל טעות משרדית שנפלה ביומה של ב"כ התובעים, וכן לנוכח נסיבות אישיות ופרוץ מלחמת "חרבות ברזל" אשר הקשו על איתורה של הטעות. ככל שהנתבע סבור כי במתן הארכה יש משום פגיעה בזכויותיו, מוסכם כי ייקבע מועד חלופי לדיון על-מנת לאפשר לנתבע שהות מספקת לעיון ולמידת המסמכים. על כן, התבקשה ארכה להגשת התצהירים והמוצגים.

20. ביום 10.3.2024 הגיש הנתבע את תגובתו לפיה יש לדחות את בקשת הארכה. נטען כי המועד בו היה על התובעת להגיש את תצהירה קדם בחודש למלחמת "חרבות ברזל", וזו אינה יכולה להוות תירוץ למחדלה של התובעת. כך יש לדחות אף טענתה בדבר "טעות משרדית" שכן אין זו הפעם הראשונה שהתובעת משתמשת באמתלה זו. עוד נטען כי מתחילת ההליך התובעת לא עומדת במועדים להגשות כתבי בי-דין, ובפרט לעניין גילוי מסמכים. על כן לשיטת הנתבע יש לדחות את טענות התובעת על הסף ולבסס את ההחלטה בתיק על המסמכים והמוצגים הקיימים.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חולון**

**מס' תיק: 4/402/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. בהחלטתי מיום 10.3.2024 דחיתי את הבקשה להורות על מחיקת כתב התביעה מהטעמים המפורטים בהחלטה, וכן ניתנה שהות נוספת לתובעת להגיש את מוצגיה תוך חיובה בהוצאות.

**דיון הוכחות וסיכומי הצדדים**

22. ביום 18.3.2024 התקיים דיון הוכחות בו נחקר מר מרדכי בטש, נציג התובעת, על תצהירו וכן הנתבע נחקר בחקירה נגדית על ידי ב"כ התובעת.

23. בתום הדיון הצדדים סיכמו את טיעוניהם, ואלה תמציתם:

התובעת עומדת על כך שמדובר בבית שהיה מחויב בשיפוץ בשל הכרזה עליו כמבנה מסוכן עוד בשנת 2015 ובגינה אף ננקטו בהליכים פליליים נגד בעלי דירות בבית המשותף. משכך, בשנת 2017 בעלי הדירות החלו להתארגן לצורך השיפוץ שהסתיים לשביעות רצונם של בעלי הדירות בשנת 2020, לפני למעלה מ-4 שנים. סכום השיפוץ הכולל שהוערך על-ידי הנציגות הועמד על סך של למעלה מ-3 מיליון ש"ח עבור שלושת הבניינים, ובהתאם לכך נקבעו חלקם של בעלי הדירות בהוצאה זו. לקראת סיום השיפוץ, שלושת הבניינים קיבלו מענק בסך 300,000 ש"ח (לשלושת הבניינים יחד) שהועברו ישירות לקבלן, וההוצאה היא כי תיוותר יתרה בחשבון הנציגות שהאסיפה הכללית תחליט מה לעשות בגינה. בהקשר זה אף צוין שלא כל כספי בעלי הדירות שולמו במלואם, ובימים אלה מתנהלים גם הליכי גבייה בהוצל"פ על סמך פסקי דין שניתנו. למעשה, הנתבע הוא בעל דירה יחיד שטרם שילם את חלקו וגם בכך נגרם חוסר בחשבון הנציגות. לגופו של עניין נטען כי מחובתו של בעל דירה לשלם את חלקו עבור ההחזקה התקינה של הבית המשותף בהתאם לחישוב שנעשה על-ידי הנציגות לפי אומדן השיפוץ וכפי שחויבו כלל בעלי הדירות והוא אינו רשאי להחזיק את הכספים בשל טענות הנוגעות להתנהלות הנציגות. חובה זו אינה תלויה בחובה אחרת החלה על הנציגות לדווח על הוצאות והכנסות ולחשוף את מסמכי פנקסי הנציגות. משכך, התובעת עומדת על קבלת התביעה וחיובו של הנתבע בכלל הסכום שנתבע המהווה את חלקו היחסי בהתאם להחלטת הנציגות שהוסמכה על-ידי האסיפה הכללית.

הנתבע מצידו אינו מכחיש את נחיצות השיפוץ והשלמתו על-ידי הנציגות, אלא שלטענתו קיים פער בין סכום הגבייה ובין הסכום שהוצא בפועל ועל כן אין לחייבו בכלל הסכום שנקבע על-ידי הנציגות עובר לשיפוץ בפועל. ביתר פירוט, הנתבע מצביע על פגמים בין סכום ההוצאות לפי תדפיסי חשבון הבנק וספחי ההמחאות שנמסרו על-ידי התובעת ובין סכום התקבולים בהתאם לדרישת התשלום, בסך של 344,883 ש"ח או 318,946 ש"ח. בהקשר זה



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

**מס' תיק: 4/402/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נטען על-ידי הנתבע, כי טענת התובעת לעניין המענק בסך 300,000 ש"ח שקיבלה נטענה לראשונה רק בדיון ההוכחות וכלל לא הוכחה ועל כן אין לקבלה. כמו כן לא הוכח כי קיימת יתרת זכות בחשבון הבנק כפי שהתובעת טענה. לטענת הנתבע, על התובעת היה למסור לידיו – עוד לפני הגשת התביעה, את כלל המסמכים והתשובות לשאלות שנשאלו על-ידו, והיה משלם. אלא, שהתובעת נמנעה מלהעביר את המסמכים שביקש בניגוד לדין, גם לאחר הגשת התביעה וחרף החלטות שיפוטיות בנושא, ועל כן נפגעה זכותו של הנתבע לבדוק האם הפרויקט בוצע כראוי וביושר. כך למשל, הנתבע עומד על זכותו לעיין בהסכם עם מפקח הבנייה שלפי ההסכם עם הקבלן התשלום לקבלן צריך היה להיעשות בהתאם לאישורו של המפקח. הנתבע גם מצביע על חשש מהתנהלות בלתי תקינה של התובעת כמו זיוף הסכמתו הטלפונית לשיפוץ. הנתבע גם עומד על הכשלים הפרוצדורליים בהתנהלות התובעת בכך שלא מילאה את החלטותיו, בכלל או במועד שנקבע, ויש בהתנהלות זו כדי לקיים את התנאים הקבועים בדיון למחיקת כתב התביעה ולפסיקת הוצאות לטובת הנתבע.

**דיון והכרעה**

24. עניינו בתביעה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, שכותרתו "נשיאת הוצאות" הקובע כך:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכול בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא יהיה בעל דירה חייב בשל חלק מסויים של הרכוש המשותף שהוצמד לדירתו או בשל חלק חיצוני לדירה, המהווים חלק מהדירה לפי רישומה, בהשתתפות בהוצאות הדרושות לחימום מים או להסקה ולהחזקה התקינה של המערכת המרכזית לחימום מים או להסקה, אם החלקה האמור אינו מחובר למערכת המרכזית לחימום כאמור אלא אם כן נקבע בתקנון אחרת."

25. אומר כבר כעת, כי במקרה שלפניי אין מחלוקת בדבר ביצוע השיפוץ המדובר ועל כך שהנתבע מחויב לשלם את חלקו היחסי לצורך השיפוץ, אלא שהתובע מתנה את התשלום



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חולון

מס' תיק: 4/402/2020

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האמור בהמצאת אישורים ואסמכתאות ומבקש לשלם את חלקו היחסי בהתאם להוצאות שהוצאו בפועל.

טענות אלו יש לדחות שכן הן אינן מהוות טענות הגנה בתביעה זו שעיקרה בנשיאת הוצאות תחזוקת הבית המשותף.

26. אין מחלוקת כי מחובתה של נציגות הבית המשותף להמציא לידי כל בעל דירה, ובכלל זה הנתבע, את כלל פנקסי הבית המשותף וליתן דין וחשבון בנוגע להכנסות והוצאות – כפי שקבוע בסעיף 16 (ג) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין. ואולם אין לתלות חובה זו החלה על נציגות הבית המשותף בחובתו של בעל דירה לשאת בהוצאות הבית המשותף לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין שהיא חובה עצמאית ובלתי מותנית:

"החובה החלה על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בגין הוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף היא חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, אין בטענה להפרת חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף בקשר עם ניהול והחזקת הרכוש המשותף בבית המשותף, כדי לפטור בעל דירה בבית משותף מקיום חובתו-הוא לשלם מלוא חלקו בהוצאות החזקה, במועד וכסדרו. ככל שבעל דירה בבית משותף סבור כי נציגות בית משותף אינה מקיימת חובותיה הקשורות בהחזקת הרכוש המשותף ובניהולו, רשאי הוא לפעול בעניין זה מול מוסדות הבית המשותף, לאמור נציגות הבית המשותף והאסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, בהתאם להוראות הדין. אם לא קיבל מענה והסבר מניחים הדעת, רשאי הוא להגיש תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראות הדין..." (תיק (מפקחת על רישום מקרקעין פ"ת 6/557/2018 **נציגות הבית המשותף ברחוב החלוצים 21 בני ברק נ' גבאי**, בפסקה 27 (31.1.2021); וראו: עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב** (15.04.2019)).

27. הנה כי כן, הנתבע אינו רשאי לתלות את תשלומו לתובעת בגין השיפוץ שבוצע בהמצאת המסמכים והפנקסים של הבית המשותף, הגם שהם קשורים במישרין להוצאות ושיפוץ מושא התביעה. מדובר אפוא בחיובים נפרדים, שאינם קרבים זה לזה. מנגד, אין באמור כדי לייתר את חובתה של הנציגות להמציא בכל עת לנתבע את המסמכים האמורים, חובה שלא עמדה בה הנציגות באופן מלא כפי שיבואר להלן.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

**מס' תיק: 4/402/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. מכאן אעבור לטענה הנוספת של הנתבע, כי הוא מחויב לשלם את חלקו בהתאם להוצאות שהוצאו בפועל בלבד. קרי, כיום – לאחר ביצוע העבודות, הנתבע מבקש לשלם את חלקו היחסי. טענה זו מתבססת בעיקר על חוסר התאמה בין הגבייה בפועל ובין ההוצאות שהוצאו על השיפוץ, בהתאם לתחשיב שערך הנתבע על סמך ספחי פנקסי השיקים ותנועות העו"ש בחשבון הבנק הייעודי של הנציגות כפי שנמסרו לו. מעבר לכך, גם במישור קבלת ההחלטות טוען הנתבע כי ההחלטה בדבר הגבייה מכלל בעלי הדירות נעשתה באופן שרירותי, ללא החלטה מסודרת של האסיפה הכללית ומבלי שניתנה לו ההזדמנות לעיין בהצעות המחיר, ההוצאות הצפויות, אופן חלוקת ההוצאות וכיו"ב.

29. אמנם אכן, לא מצאתי בכתב התביעה, נספחיו או בתיק מוצגי התובעת כל החלטה של אסיפה הכללית בעניין בחירת הקבלן המבצע או בעניין אופן חלוקת התשלום. ההחלטה היחידה של האסיפה הכללית שצורפה היא זו מחודש דצמבר 2017 בדבר בחירת נציגות לשיפוץ ופתיחת חשבון בנק ייעודי, וגם בעניינה נטען על-ידי הנתבע כי הסכמתו הטלפונית המצוינת בפרוטוקול היא מעשה זיוף שכן מעולם לא נתן הסכמה בעל-פה. גם נציג התובעת לא זכר בעדותו את הסכמתו של הנתבע להחלטות שבאותה אסיפה (עמ' 2 שורה 41 לפרוטוקול). מכל מקום, הנתבע לא כופר בקיומה של נציגות שנבחרה לעניין השיפוץ וגם אין נפקות של ממש להסכמתו או להעדר הסכמתו להחלטה זו (מלבד עצם התנהלות התובעת ואמינותה). החשוב לענייננו כי לא התקבלה כל החלטה פוזיטיבית על-ידי בעלי הדירות בעניין בחירת הקבלן המבצע, תמחור העבודות ואופן חלוקת העלויות בין בעלי הדירות. אני סבור כי בכך נפל אמנם פגם בהתנהלות הנציגות ובהליך השיפוץ, אך אין בכך כדי לפטור את הנתבע מתשלום עבור אותו שיפוץ, בהתאם לחלקו היחסי. זאת, שכן בסופו של יום אין מחלוקת כי היה צורך בקיומן של עבודות כאמור, כי מדובר בעבודות לתחזוקה תקינה של הבית המשותף והעבודות נעשו לשביעות רצונם של בעלי הדירות. השכל הישר והפרקטיקה מורים לנו כי בעת גביית הכספים עובר לביצוע העבודות, התמחור נעשה על דרך האומדן בשים לב להצעת המחיר שהתקבלה ולעיתים אף בתוספת מסוימת על כך, לאור אפשרות של סטייה מהצעת המחיר בזמן אמת. על רקע האמור, דרישה של בעל דירה לשלם בדיעבד על-פי הוצאות הוצאו בפועל אינו עולה על הדעת ואינה מאפשרת ביצוע עבודות ברכוש המשותף במימון בעלי הדירות.

30. במקרה דנא, אין מחלוקת כי על-פי הצעת המחיר שהתקבלה, סך העבודות הוערכו בכ- 3,150,000 ש"ח ועוד 84,924 ש"ח עבור תכנון וביצוע קונסטרוקציה (נספחים ד-ה לכתב התביעה). על-פי חלוקה לפי שטח דירות בכל שלושת הבניינים – החלק היחסי של הנתבע עמד בשעתו על סך של 42,300 ש"ח (לפי שטח הדירה 86.78 מ"ר). הנתבע אינו חלוק על



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

**מס' תיק: 4/402/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שיטת החישוב שנעשתה ואין טענה כי הגבייה מראש נעשתה באופן לא נכון שאינו משתקף את המציאות לפי האומדן. בנוסף על כך, גם אם הגבייה נעשתה באופן שאינו תואם בהכרח את החלטות האסיפה הכללית, ניתן לראות בעצם התשלום עבור השיפוץ על-ידי רוב בעלי הדירות, כדי אשורר ההחלטה של הנציגות על אודות השיפוץ והגבייה שנעשתה (ראו: עש"א (מחוזי ת"א) 35916-07-21 **אהרן לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב**, בפסקה 16 (06.02.2022)). בכל הכבוד, וכפי שהוסבר לעיל, בהינתן החלטה כאמור בעניין חלוקת סכום השיפוץ (המשוער), בעל דירה אינו יכול לעשות דין לעצמו ולעכב את התשלום עד לבחינת ההוצאות שהוצאו בפועל. כך גם לענייננו, הנתבע אינו רשאי היה שלא לשלם את חלקו וכעת לדרוש לשלם את חלקו לפי ההוצאות שהוצאו בפועל.

31. ודוק – איני מתעלם מטענות הנתבע לגופן, לאחר שהלה בחן ובדק את החשבונות על סמך החומר שהומצא לו בסופו של יום (תדפיסי תנועות חשבון וספחי שיקים) ומצא כי קיים פער בין הגבייה בפועל לבין ההוצאות שהוצאו בפועל בסך של למעלה מ-300,000 ש"ח (לפי תחשיב על בסיס תנועות החשבון – 318,019 ש"ח ולפי תחשיב על בסיס ספחי השיקים – פער של 344,833 ש"ח). טענות אלו בוודאי ראוי שיתבררו בפורום המתאים, אם במסגרת האסיפה הכללית ואם במסגרת תביעה נפרדת נגד הנציגות, אך מכל מקום טענה זו אינה יכולה להוות טענת הגנה הפוטרת את הנתבע מתשלום הוצאות תחזוקת הבית המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, בהתאם להחלטת נציגות הבית משותף.

32. אף לגופו של עניין, ומבלי לקבוע מסמרות, דומה כי הנתבע לא דק פורתא באשר לפערים שמצא בין הגבייה בפועל. לפי חשבון הנתבע שלא נסתר על-ידי התובעת, הסכום ששולם בסופו של יום עבור השיפוץ עמד על סך של כ-2.75-2.78 מיליון ש"ח (עמ' 3 לפרוטוקול, שורות 40-42), ואולם – הנחת המוצא של הנתבע היא כי הגבייה מכלל בעלי הדירות הייתה מלאה ועל כן הנציגות נמצא הלכה למעשה ביתרת זכות (שם, שורה 34; וכן ראו חקירת מר בטש בעמ' 8 שורות 29-31) – ולא היא. התרשמתי מעדות נציג התובעת מר בטש כי טרם בוצעה גבייה מלאה מכלל בעלי הדירות בבית המשותף של סכום השיפוץ (עמ' 4 שורה 14 לפרוטוקול), ועדות זו נתמכת בעובדה שיחד עם הנתבע נתבעו עוד מספר בעלי דירות שלא שילמו את חלקם היחסי בזמן אמת. יתר על כן, גם היום – לאחר שניתנו פסקי דין בעניינם, לא מין הנמנע שבקופת הנציגות אין את כלל הכספים שנגבו מאחר שהחייבים טרם פרעו את חובם (ראו סיכומי התובעת בעמ' 9 שורה 4 לפרוטוקול). רוצה לומר, כי הסכום הנטען על-ידי הנתבע שהוא חייב לשלמו הוא בהתאם לתחשיב שיוצא מנקודת הנחה שכל בעלי הדירות שילמו את חובם, אך כפי שהראיתי לעיל אין הדבר כן. יתר על כן, נציג התובע טען בחקירתו כי כל אחד מהבניינים קיבל מענק מהאגודה לתרבות הדיור בסך של כ-100,000 ש"ח ששולמו ישירות לקבלן ומכאן לפער הנטען (עמ' 2 שורות 49-50 לפרוטוקול), והגם



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חולון**

**מס' תיק: 4/402/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שטענה זו לא הוזכרה בתצהירו או בכתבי טענות התובעת, אני סבור שניתן להוכיח העברת כספים זו בנקל, ועניין זה יכול להסביר היטב את הפער הנטען. ואולם, מאחר שנושא זה הועלה בשלב מאוחר ולא הוכח בפועל איני קובע מסמרות בדבר.

33. העולה מן האמור, שאין לנתבע טענת הגנה של ממש באשר להעדר תשלום בזמן אמת, עת גביית התשלומים לצורך השיפוץ בהתאם לתחשיב שביצעה הנציגות, הן מההיבט המשפטי ולפי לשונו של סעיף 58 והן מהפן העובדתי הנטען. אשר על כן, הנתבע מחויב אפוא לשאת בהוצאות על-פי התחשיב המקורי (קרי, סך של 42,300 ש"ח). מכל מקום, גם אם יוותר כסף בקופה ואף אם יוכח על-ידי הנתבע כי לא נעשה שימוש בכלל הכסף שנגבה, ניתן יהיה לקבל החלטה בעניין יתרת הכסף באמצעות האסיפה הכללית, כך שהנתבעת לא ייצא מופסד מהתשלום המלא על-פי תחשיב הנציגות.

34. על כך אוסיף ואומר, כי הנתבע הוא עו"ד במקצועו שלפי עדותו ידיו רב לו בתביעות מעין אלה (ראו עמ' 6-7 לפרוטוקול), ולא השתכנעתי מעדותו כי הוא מכיר במצבים בהם בעלי דירות רשאים לעשות דין לעצמם ולא לשלם את חובם מראש (או על-פי הסכם אחר מול הנציגות) על הוצאות הבית המשותף (ראו בעמ' 7 שורות 6-9 לפרוטוקול). יתר על כן, גם לאחר שהוצע לנתבע לשלם את חובו בקיזוז אותו מענק שנטען, הוא סירב לכך בכל תוקף.

**התוצאה האופרטיבית ופסיקת הוצאות**

35. העולה מן האמור, שמשעה שאין מחלקת בין הצדדים בנוגע לנחיצות השיפוץ וביצועו וטענות ההגנה של הנתבע אינן עומדות בנסיבות – דין התביעה להתקבל. אשר על כן אני מחייב את הנתבע לשלם את חלקו בהוצאות השיפוץ מושא התביעה בסך 42,300 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום.

36. הנתבע, לכל אורך ההליך, ולא פסח על כך גם במסגרת סיכומיו, עתר למחיקת התביעה על הסף נוכח אי-קיום החלטות שיפוטיות על-ידי התובעת לרבות בעניין גילוי מסמכים והאפשרות לעיין בהם וכן בעניין מועדי תשובה והגשת מסמכי בי-דין. בין היתר מסתמך הנתבע על תקנות 4 ו-42 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: **התקנות**). אמנם אכן, התובעת לא עמדה בחלק מההחלטות השיפוטיות שניתנו לרבות בעניין גילוי המסמכים. ואולם, כפי שהסברתי לעיל, אי גילויים של מסמכי הבית המשותף אינו מהווה טענת הגנה, ועל כן איני סבור כי בנסיבות מדובר בפגם היורד לשורש המחייב את מחיקת התביעה, מה עוד שבסופו של יום חלק ארי מהמסמכים נמסרו לידי הנתבע.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

**מס' תיק: 4/402/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. כמו כן לא מצאתי בהתנהלות התובעת – שאין ספק כי לא הייתה מיטבית בלשון המעטה, כדי להורות על מחיקת התביעה, בין היתר, מכוח תקנה 4 – שימוש לרעה בהליכי משפט, תקנה 45 – מחיקה מנהלית ותקנה 60 (א) – הוצאות ומחיקת כתב טענות ; לעניין זה אפנה לנקבע ברע"א 7770/21 **מרעי נ' בריה** בפסקאות 18-19 (8.2.2022) בעניין פרשנות תקנה 42 לתקנות שעניינו בשימוש לרעה בהליכי משפט ועליו ביקש גם הנתבע להסתמך באחת מבקשותיו (הציטוט להלן הובא גם בהחלטתי מיום 10.3.2024) :

"העיון של עקרונות אלה בתקנות החדשות הוא חשוב. הוא נותן משנה תוקף לפסיקה ארוכת שנים שהכירה בסמכותו הטבועה של בית המשפט לתת סעד מתאים כאשר בעל דין פועל בחוסר תום לב ועושה כאמור שימוש לרעה בהליכי משפט. לצד זאת, יש גם מקום לזהירות בשימוש בתקנה 42 לתקנות. הדברים אמורים בהתחשב בעוצמתה של הסנקציה הקבועה בתקנה – מחיקת כתב הטענות של בעל הדין. בהקשר זה ראוי להזכיר כי ככלל, לבית המשפט מוקנים מספר כלים דיוניים כאשר הוא מגיע למסקנה כי בעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט – ובהם סילוק תובענה על הסף, מניעת חקירה קנטרנית, הקמת השתק דיוני וכן פסיקת הוצאות. תקנה 42 מעגנת סנקציה מחמירה יחסית שמגלמת פגיעה משמעותית בבעל הדין שכתב טענותיו נמחק, ובפרט כאשר מדובר במחיקת כתב הגנה, שמשמעותו למעשה מתן פסק דין בהיעדר הגנה... פסק דין כזה משפיע על הנתבע הן בהתדיינות הספציפית שבה נמחק כתב ההגנה, והן בהתדיינות עתידיות, עקב יצירת מעשה בית דין... בהתאם לכך, מדובר בסנקציה בעלת השפעה ממשית על זכות הגישה לערכאות של הנתבע. לפיכך, אני סבורה כי שימוש בתקנה 42 לשם מחיקת כתב הגנה צריך להיעשות בזהירות המתבקשת, במקרים שבהם ברור כי מתקיימות אמות המידה של שימוש לרעה בהליכי משפט – כמו פעולה בחוסר תום לב, או פעולה שתכליתה זרה להליך השיפוטי (כגון השתקה או פגיעה בבעל הדין שכנגד).

בענייננו, איני שותפה למסקנת הערכאות הקודמות לפיה התנהגותו של המערער – אי-הגשת תצהירים במועד, הגם שניתנו לו מספר ארכות לצורך כך, ועל רקע טענות לכשל בייצוג – עולה כדי שימוש לרעה בהליכי משפט. אף שמעשיו ומחדליו של המערער אכן הובילו לעיכוב משמעותי של ההליך שהתקיים בבית משפט השלום, אינני סבורה שהם נעשו במטרה מובהקת לשבש את ההליך או להטריד את בעל הדין מן העבר השני. כמו כן לא



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חולון**

מס' תיק: 4/402/2020

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התרשמתי שהמערער פעל בחוסר תום לב קיצוני. לעניין זה יש להבחין בין מחדל דיוני, שהוא בעייתי כשלעצמו, לבין חוסר תום לב שעולה כדי שימוש לרעה בהליכי משפט. לא כל מחדל דיוני הוא בבחינת שימוש לרעה בהליכי משפט".

דברים אלו נכונים לטעמי גם ביחס לתקנות האחרות עליהן הסתמך הנתבע, וכללן אחד – הסנקציה של מחיקת כתבי טענות מפאת התנהלות מי מהצדדים היא חריגה ויש לעשות בה שימוש זהיר במקרים מיוחדים בלבד. ובמיושם לענייננו, אני סבור כי מחדליה של התובעת לאורך הדרך עולות כדי אותם מקרים חריגים המחייבים את הפעלת הסנקציה של מחיקת התביעה, הגם שמדובר במחדלים שגרמו להארכת ההליך שלא לצורך. מנגד, אני סבור שניתן לרפא את הפגמים הללו – שאין ספק כי פגעו גם בנתבע, באמצעות פסיקת הוצאות שכבר נפסקו לטובת הנתבע. כעת, משעה שהתביעה נגד הנתבע התקבלה נכון היה לפסוק לטובת התובעת הוצאות (תקנה 151 לתקנות), אך לאור המתואר לעיל ובשים לב למחדלי התובעת לאורך ההליך מחד גיסא, ומכך שהנתבע חויב לשלם גם כן הוצאות לטובת התובעת במהלך ההליך, מאידך גיסא - אני סבור כי מתקיימים הנסיבות החריגות בהן לא ייפסקו הוצאות לטובתה וכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ב אדר ב תשפ"ד, 01 אפריל 2024 בהעדר הצדדים.

  
אורי שלומאי  
מפקח על רישום מקרקעין  
חולון